



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 347

ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

โดยที่มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และสอดคล้องกับหมวด 6 จริยธรรมและจรรยาบรรณ แห่งข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 346 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

- (1) “คณะกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (2) “ประธานกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (3) “กรรมการ กฟผ.” หมายความว่า กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (4) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (5) “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหาร กฟผ. ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- (6) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อ 5 ให้ผู้ว่าการ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้ขอบเขตตามข้อบังคับนี้

หมวด 2

มาตรฐานทางจริยธรรม

ส่วนที่ 1

ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ 6 ค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีดังนี้

- (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
- (2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
- (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- (4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
- (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
- (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ 2

มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ.

ข้อ 7 มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. มีดังนี้

- (1) การปฏิบัติต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงมุ่งดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(2) การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ
ตระหนักในความสำคัญของกฎหมายและนโยบายของรัฐ จึงมุ่งดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

(3) การปฏิบัติต่อสังคม
ตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองร่วมเย็นเป็นสุข ตลอดจนความก้าวหน้าของสังคมไทย จึงมุ่งส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและสังคม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

(4) การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม
ตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการดำเนินงาน จึงใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย สะอาด และมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ธรรมชาติ ชุมชนและสังคม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อในฐานะเป็นหน่วยงานที่สำคัญของสังคม

(5) การปฏิบัติต่อรัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน

ปฏิบัติตามพันธกิจที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ รัฐบาล ประชาชน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเดียวกัน ด้วยความซื่อตรงและความเป็นธรรม

(6) การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอำนาจทางการเมือง แต่จะพึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้ไปใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การไปลงคะแนนเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

ข้อ 8 ข้อพึงปฏิบัติตน มีดังนี้

(1) การรักษาชื่อเสียงของ กฟผ.
ประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ. ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้ร้ายหรือให้ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสื่อมเสียแก่ กฟผ. และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำทุกประการที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของ กฟผ.

(2) การรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.
ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ หรือเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ทูมเท อภิศตนในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งในและนอกเวลา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.



- (3) การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติมิตร
ครอบครัว หรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (4) การรักษาทรัพย์สินของ กฟผ.
ไม่นำทรัพย์สินของ กฟผ. ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
เทคโนโลยี ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์และข้อมูลอื่นๆ ของ กฟผ. ที่ไม่พึงเปิดเผย
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น อันมิได้เกี่ยวกับกิจการของ กฟผ.
- (5) การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ กฟผ.
ไม่ประกอบธุรกิจ หรือดำเนินการ หรือลงทุนในการประกอบการใดๆ
ซึ่งเป็นหรืออาจจะเป็นการแข่งขันกับ กฟผ. เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
- (6) การใช้สิทธิทางการเมือง
มีสิทธิเสรีภาพในการไปใช้สิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กำหนด เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- (7) การปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรือ
อามิสสินจ้าง อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาโดยถ้อยคำอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยความรัก เอื้ออาทร ยุติธรรม และเมตตากรุณาธรรม ตามหลักคุณธรรม
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งการในหน้าที่โดยชอบ
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานต้องใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่แสดง
อาการข่มขู่ ดุหมั่นเหยียดหยาม ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ความแตกแยกและความ
เสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น
- (9) การปฏิบัติต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และพึงมีจิต
สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นผู้รับใช้สังคมและประชาชน
- (10) การให้และรับของขวัญ
หลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญทั้งทรัพย์สินและสิ่งของ หรือผลประโยชน์
ใดๆ ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจากบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของ กฟผ. อันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ เว้นแต่จะเป็นการให้ตามปกติ
ประเพณีนิยม ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ นั้นต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
กำหนด

(11) การไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือใช้ตำแหน่งเป็นผู้รับประกันตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด เว้นแต่ผู้ต้องหานั้นเป็นสามีหรือภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าชั้นใดๆ ของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน

หมวด 3

การปฏิบัติ กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ 9 คณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน พึงปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามโดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมตามข้อ 6 มาตรฐานทางจริยธรรมของ กฟผ. ตามข้อ 7 และข้อพึงปฏิบัติตนตามข้อ 8

ข้อ 10 คณะกรรมการ กฟผ. พึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด

ข้อ 11 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้ากองขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามลำดับชั้นบังคับบัญชา

กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีฝ่ายบริหารประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีกรรมการ กฟผ. หรือผู้ว่าการ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ประธานกรรมการ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ

ข้อ 12 การดำเนินการตามข้อ 11 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ 13 หากดำเนินการตามข้อ 12 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 11 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 11 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้

ข้อ 14 การดำเนินการทางจริยธรรมตามข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 ให้นำระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและการอุทธรณ์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด 4

ขั้นตอนการลงโทษ

ข้อ 15 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษตามข้อ 13 แล้วให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 16 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอันสมควรนำมาประกอบการพิจารณา

ข้อ 17 การประพฤติดิปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณี

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553



(นายพรชัย รุจิประภา)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนากุศลกร

โทร. 67201

รับรองสำเนาถูกต้อง ๕.

รับวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๓/๑๐.๓๐ น.

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณ กฟผ.

